

1522650-93.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Eduardo Pereira Santos Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... em 10 anos e 8 meses, pena superior à do crime de roubo, tipo penal em que se protegem não só bens patrimoniais, tal qual no crime de furto, mas também a integridade corporal. Sendo assim, não se mostra razoável que determinada pena possa ser semelhante para crimes de gravidades diversas, como são o furto, ainda que em sua forma qualificada, e o roubo (...).

Passa-se à ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

5ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1522650-93.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1522650-93.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2273636/2022 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 27896977 - 50º

D.P. ITAIM PAULISTA, 2273636 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS ALECSANDER PINHEIRO

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Pereira Santos Junior

Vistos.

LUCAS ALECSANDER PINHEIRO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, parágrafos 1º e 4º, incisos I (rompimento de obstáculo) e IV, do Código Penal porque, no dia 6 de outubro de 2022, por volta das 5h50, durante o repouso noturno, na Rua Quirua, nº 40, Vila Curuca, nesta cidade e comarca, agindo em

conluio e unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado, subtraiu para proveito comum, mediante rompimento de obstáculo, cerca de 300 metros de fio de cobre, quarenta tomadas, duas caixas de medidor de energia elétrica, um corrimão de escada de alumínio e vinte disjuntores, bens avaliados conjuntamente em cerca de R\$ 10.000,00, todos de propriedade da vítima Agostinho Strano (fls. 58/60).

Recebida a denúncia (fls. 63), foi o réu citado (fls. 99). Apresentou resposta à acusação (nesta audiência). Afastada a hipótese de absolvição sumária, procedeu-se à instrução criminal, com a oitiva da filha vítima, de três testemunhas arroladas na denúncia e interrogatório ao final.

Superada a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, em debates, o Ministério Público postulou a condenação nos termos da denúncia.

A Defensoria Pública requereu a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pediu o afastamento das qualificadoras e da causa de aumento de pena, o regime prisional aberto e a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, permitindo-se o direito de interpor recurso em liberdade.

É o relatório.
DECIDO.

A materialidade restou comprovada por boletim de ocorrência (fls. 03/07), imagens fotográficas (fls. 26/30) e laudo de exame pericial (fls. 82/93).

O réu calou na fase policial (fls. 16).

Em juízo, Lucas negou a prática do crime. Foi detido por policiais militares nas proximidades da casa onde se deram os fatos. Tinha consigo apenas latinhas, pedaços de plástico e o travesseiro, com o qual dorme pelas ruas. Disse aos policiais que o autor do furto poderia ser encontrado no ferro-velho próximo, para onde se dirigia com os objetos que havia apanhado pela rua. É viciado em crack há um ano, disse o acusado.

Ana Lucia Strano, filha de Agostinho, proprietário do imóvel, disse que o pai se encontra enfermo. A casa onde se deu o furto estava desabitada em vias de locação. Tomou conhecimento que os agentes arrombaram porta de madeira e subtraíram a fiação, um corrimão etc. Seu pai estimou o prejuízo sofrido em cerca de 10.000 mil reais.

O vizinho Marco Antônio Manuel não reconheceu o acusado em juízo. Disse que o agente que tentou deter na data dos fatos tinha a pele bem mais clara do que a dos indivíduos que lhe foram apresentados nesta audiência. Revelou que, na data do fato, escutou barulho vindo da casa da vítima. Saiu à rua e deparou-se com um indivíduo na posse de uma mochila. Tentou segurá-lo, mas ele logrou escapar. A polícia foi acionada e logo chegou. Um rapaz foi preso nas imediações, porém, ele não lhe foi apresentado.

O PM Lucas Fonseca de Almeida disse ter recebido a notícia-crime comparecido ao local do fato, onde avistou a porta e a janela arrombadas. Ouviu barulho vindo do interior do imóvel e, em seu interior, flagrou o acusado, na posse de fiação e outros bens que guarneciam a casa. Tomou conhecimento de que havia um segundo agente, que logrou escapar. Salientou que os criminosos subtraíram bens da casa, os levaram ao ferro-velho próximo e retornaram à casa para continuar o furto. A ocorrência deu-se por volta das 6h da manhã, mas o noticiante informou que os agentes estavam por lá desde às 4h. Quando entrevistado, o réu contou que compareceu ao local apenas para dormir. Depois acabou por confessar o furto no local. Disse ter subtraído alguns bens que vendeu no ferro-velho do gordão, na rua

debaixo, comprar drogas. Seu comparsa ainda estaria no ferro-velho, disse o réu.

No mesmo sentido, o policial militar Wesley Paulino da Silva Gonçalves informou ter recebido a notícia de furto a residência e se deslocado ao local do fato. Populares informaram que havia um indivíduo dentro da casa. Assim, ingressaram no imóvel e surpreenderam o réu em seu interior. Uma testemunha relatou que ele estava acompanhado de outro rapaz, com quem até entrou em luta corporal, mas conseguiu fugir. Essa testemunha informou ainda que os agentes retiraram bens de dentro da casa e que o comparsa teria fugido. O réu, quando indagado, admitiu o furto; iria levar o material para o ferro-velho do gordão, próximo dali, e com o produto da venda compraria drogas. O acusado tinha em seu poder parte da fiação arrancada da casa. Recordou que, na semana anterior, dera apoio a outra equipe da PM na prisão do acusado em uma escola localizada nas proximidades.

A ação penal é procedente, em parte.

Os policiais militares Lucas e Wesley, em depoimentos coesos, firmes e coerentes, relataram ter efetuado a prisão em flagrante do réu no interior do imóvel da vítima. A porta e uma janela encontravam-se arrombadas. O acusado, demais disso, tinha em seu poder parte da fiação arrancada.

Depoimento de policial, é cediço, goza de presunção de idoneidade, máxime quando em tudo ajustado ao conjunto probante comprometedor, como no caso.

O rastro de destruição deixado pelo acusado e o comparsa no local, ademais, pode ser conferido em imagens fotográficas anexadas aos autos (fls. 26/30 e 82/93). O prejuízo causado foi estimado em R\$ 10.000,00, disse a filha da vítima, Ana Lúcia.

A autoria, como se vê, é certa. Os depoimentos dos policiais autuantes não deixam margem de discussão a respeito.

E as pequenas imprecisões apontadas pela douta e zelosa Defensora Pública, com a devida vênia, são naturais em casos da espécie e não têm o condão de alterar as conclusões apresentadas nesta decisão. As divergências marginais de narrativa, com efeito, ao contrário, conferem ainda maior verossimilhança aos relatos, eis que não se cuidam de repetições “ipsis literis” do quanto foi mencionado na delegacia de polícia.

Do concurso também não há dúvida, pois, o réu foi preso em flagrante no interior do imóvel. Seu comparsa (de pela mais clara) foi visto pela testemunha Marco Antônio Manuel deixando a casa na posse de uma mochila. Aos policiais autuantes, de mais a mais, o réu confessou ter agido em comparsaria.

O rompimento de obstáculo foi provado por laudo de exame pericial (fls. 82/93, e sobretudo fls. 85). A porta de madeira do imóvel foi praticamente destruída (fls. 28).

Por fim, afasta-se a causa especial de aumento do repouso noturno. O Colendo Superior Tribunal de Justiça recentemente decidiu precedente no sentido de que a majorante do parágrafo 1º do artigo 155 não se aplica aos casos de furto qualificado.

Com efeito, no Recurso Especial nº 1.890.981-SP, de relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 25/05/2022, a Terceira Seção da Corte estabeleceu a redação do Tema 1087, nos seguintes termos:

“Furto no período noturno. Causa de aumento de pena. Art. 155, § 1º, do Código Penal. Furto qualificado. Não incidência”.

E das informações expostas na afetação do tema, vale colacionar o seguinte trecho:

(...) A disposição técnica do Código Penal assim se apresenta: refere-se o art. 155, § 1º, do CP à pena do furto simples, prevista no caput desse dispositivo. Desse modo, não se refere à cominação do furto qualificado, que se encontra três parágrafos depois. Seguindo a técnica legislativa, para que considerasse aplicável a majorante no furto qualificado, deveria o legislador colocar o § 1º após a pena atribuída, o que não ocorreu. Se a qualificação do delito é apresentada em parágrafo posterior ao que trata da majorante, é porque o legislador afastou a incidência desta em relação aos crimes qualificados previstos no § 4º do art. 155 do CP. (...) Ora, a agravação da pena derivada da incidência da majorante do furto noturno nas hipóteses do furto qualificado resultaria em um desproporcional quantitativo. Veja-se: o dispositivo relacionado ao furto cometido durante o repouso noturno (art. 155, § 1º, do CP) prevê acréscimo fixo de 1/3 da pena. Se possível a incidência dessa mesma majorante no furto qualificado (art. 155, § 4º, do CP), seriam gerados aumentos excessivos no quantitativo da pena: se considerada a pena mínima, o acréscimo seria de 8 meses (pena mínima de 2 anos do crime qualificado, aumentada em 1/3). De outra parte, se considerada a pena máxima, o aumento resultaria em 2 anos e 8 meses. Dessa forma, a pena do crime de furto qualificado, acrescida do quantum relativo à incidência da majorante, desconsiderando-se a incidência de quaisquer outras circunstâncias agravantes ou causas de aumento, poderia resultar em 10 anos e 8 meses, pena superior à do crime de roubo, tipo penal em que se protegem não só bens patrimoniais, tal qual no crime de furto, mas também a integridade corporal. Sendo assim, não se mostra razoável que determinada pena possa ser semelhante para crimes de gravidades diversas, como são o furto, ainda que em sua forma qualificada, e o roubo (...).

Passa-se à fixação das penas.

Tratando-se de furto duplamente qualificado, deve uma das qualificadoras servir de circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal, à medida que a ação se deu em conjuntura objetivamente mais gravosa do que mediante apenas uma qualificadora (nesse sentido: STF, HC 99809). Estabelece-se, assim, a pena-base, acima do mínimo legal, em 1/6 para 2 anos, 4 meses de reclusão e 11 dias-multa.

As penas prevalecem em concreto na ausência de outras causas legais modificadoras.

O regime prisional é o aberto.

Presentes os requisitos legais, substitui-se a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, de prestação de serviços à comunidade, impondo-se o pagamento de mais 10 dias-multa.

O valor de cada dia multa é fixado no piso mínimo considerando-se a má situação financeira do réu.

Posto isso, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para condenar LUCAS ALECSANDER PINHEIRO, qualificado nos autos, por infração ao artigo 155, parágrafo 4º, incisos I e IV do Código Penal às penas de 2 anos, 4 meses de reclusão e 11 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e outros 10 dias-multa.

Defere-se o direito de interpor recurso em liberdade à minguia de fato novo a ensejar a decretação da prisão preventiva.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Com o trânsito em julgado, comunique-se o IIRGD e a Justiça Eleitoral, lançando-se anotação sobre a condenação em sistema próprio (art. 372 das NSCGJ) e expedindo-se a guia de recolhimento definitiva.

São Paulo, 01 de dezembro de 2022.

Eduardo Pereira Santos Júnior
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA